

מצוות אכילת קודשים

אשר טרגין

פתיחה

הגמרא בפסחים (נט:) לומדת את מצוות אכילת קודשים מן הפסוק "וְאֵת אֵיל הַמִּלֵּאִים תִּקַּח", וכן לעניין מנחות מביא הרמב"ם את הפסוק "וְהַנֹּתֶרֶת מִמֶּנָּה יֵאָכְלוּ אֲהָרֹן וּבָנָיו". במאמר זה נבחן שאלה יסודית ביחס למצווה זו: האם אכילת הקודשים בידי הכהנים (וכן הבעלים בקדשים קלים) היא מעין קניין ממשי בבשר הקרבן, או שמדובר במערכת שונה לגמרי, שאין לה דבר עם דיני קניין רגילים?

היקף המצווה

שאלה ראשונה הנוגעת למצוות אכילת קודשים היא היקפה: הרמב"ם מונה מצווה זו רק ביחס לקדשי קדשים, ואילו הרמב"ן (בהשגותיו, שורש א) סובר שהיא חלה גם על קדשים קלים.

שאלה נוספת נוגעת לגדר המצווה עצמה: האם המצווה היא בפעולת האכילה כשלעצמה, או שהיא מוגדרת כתוצאה — שהקרבן ייאכל? ככל שמתמקדים בתוצאה, ניתן להבין מדוע יש מקום לדעה שכל הקרבן צריך להיאכל — ואכן בית הלוי טוען שאין צורך אפילו בכזית, משום שהמבט הוא רק על התוצאה הכוללת. לעומת זאת, לפי השאגת אריה (צו) יש צורך בשיעור כזית דווקא — כלומר, המצווה מתמקדת במעשה האכילה עצמו, הדורש שיעור מוגדר.

אמירה לגבוה

היבט מרכזי בהבנת אכילת הקודשים כמערכת עצמאית, שאינה קניין רגיל, מצוי בדין "אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט" — עיקרון המתבטא בשני אופנים (קידושין כח:): האומר שחפץ מסוים יהיה הקדש, קונה אותו לקדושה אף אם אינו נמצא בקרבתו, אפילו "בסוף העולם"; והגזבר, לצורך פדיון, "קונה בכסף" בלא צורך במשיכה, כדרך שנדרשת בקניין חולין רגיל.

מה ההסבר לדין מיוחד זה, המתיר הקדשה בדיבור בלבד, שלא כדרך קניינים רגילים? הראשונים מציעים כמה מקורות: הרשב"ם (בבא בתרא קלג:) לומד זאת מ"מוֹצֵא שְׁפָתַי תִּשְׁמָר"; הרא"ש (בבא קמא, פ"ד) תולה זאת בדין נדר; והריטב"א (קידושין כז.) מחלק בין סוגים שונים של הקדש. ניתן להציע שהדבר קרוב למה שנאמר ביחס למכירי כהונה — שאין צורך בקניין כלל, משום שאין מדובר כאן במערכת קניינית רגילה, אלא במערכת עצמאית לגמרי, השונה מהותית מדיני הקניין

הרגילים. אולי אף בכך נחלקו הראשונים ביסוד הדין — האם מדובר בהתחייבות בלבד, או בהקנאה ממשית.

נפקא מינות

מתוך שאלת יסוד זו נובעות כמה נפקא מינות הלכתיות: א. האם קרקע נקנית להקדש באמירה בלבד — לדעת הריטב"א (קידושין כח.) נקנית, בראיה מן האומר "בית זה להקדש", כאשר הבית עצמו נחשב קרקע, וכן סובר הרא"ש (כלל יג, א). ב. דבר שלא בא לעולם — לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך ניתן להקדישו, ואילו הרא"ש והרמ"א סוברים שלא ניתן; הקצות החושן מחלק בין קדושת דמים לקדושת הגוף. ג. דבר שאינו ברשותו — סתם כך אי אפשר להקדישו, אך לעניין קדושת הגוף מצויה מחלוקת: תוספות (גיטין מ:) סוברים שגם קדושת הגוף אינה חלה בלא קניין, ואילו השיטה מקובצת שם חולק וסובר שיש קדושת הגוף אף בלא קניין. ד. גוי — תוספות (עבודה זרה ה:) סוברים שאמירתו של גוי לחפץ הדיוט נחשבת כמסירה, ורבי עקיבא איגר חולק וטוען שאין שייך לומר שהגוי יתחייב, שכן אין עליו איסור "לא יחל דברו".

מקום אכילתם

שאלה נוספת הנוגעת ליחס שבין הקדושה שבקרבת לבין אכילתו היא מקום אכילת הקודשים. בסוגיה מובא: "וְנָסַע אֶהָל מוֹעֵד — תִּנְיָא, קֳדָשִׁים קָלִים נֹאכְלִים בְּכָל מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וְאִפִּילוּ בִשְׁעַת נִסְיַעְתָּם וְלֹא נִפְסְלוּ בְיוֹצֵא." מדוע מותר לישראל לאכול קדשים קלים בכל מחנה ישראל, בעוד קדשי קדשים דורשים אכילה במקום מוגבל בלבד? נראה שהדבר קשור לכך שבקדשים קלים מודגש יותר צד הישראל שבקרבת, ולכן אכילתם קרובה יותר לחיי היום-יום של המקריב, ואינה כפופה לאותה מגבלת מקום כמו קדשי קדשים.

הגרי"ז (בסוף חידושי ר"ח, אות כד) מוסיף שיש כאן מחלוקת יסודית בין הרמב"ם לרש"י: האם אכילת הבעלים בקדשים נחשבת כפרה בפני עצמה, או שאינה חלק ממעריך הכפרה כלל.

סיכום

שני קווי המחשבה שסקרנו — היקף המצווה ומיקומה, ומנגנון האמירה לגבוה — מצביעים על אותו מתח יסודי: אכילת קודשים אינה קניין רגיל בבשר הקרבן, אלא חלק ממערכת עצמאית של קדושה, הפועלת בכללים משלה. דין "אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט" ממחיש זאת היטב — הקדש נוצר בדיבור, בלא צורך בקניין פורמלי, מפני שהוא שייך למערכת שכללי הקניין הרגילים אינם חלים עליה כלל.